

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SHB ONLINE BANKING SERVICE PACKAGE FOR CORPORATE

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/Article 1. Interpretation of terms

1. **Ngân hàng TCMP Sài Gòn – Hà Nội (sau đây gọi tắt là “SHB”)**: là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội bao gồm Hội sở chính, Trung tâm kinh doanh và các chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2. **Khách hàng/ Khách hàng tổ chức**: Là các tổ chức, doanh nghiệp có tài khoản thanh toán tại SHB và có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của SHB.
3. **Ngân hàng điện tử (hay SHB ebank)**: Là chương trình ngân hàng điện tử do SHB cung cấp cho khách hàng tổ chức qua internet và mobile app để thực hiện các dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký với SHB.
4. **Bên thứ ba**: là Ngân hàng nhận điện/Ngân hàng trung gian... mà SHB gửi điện trực tiếp/gián tiếp để chuyển tiền đến Ngân hàng người hưởng./**Third Party**: means bank/intermediary bank, etc., which SHB directly/indirectly sends telegraphic transfer message to, in order to transfer money to the Beneficiary's bank.
5. **Chữ ký điện tử**: Là chữ ký được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký./**Digital signature**: means a signature made in the form of words, characters, numbers, signs, sound or other forms using electronic means which logically attached or combined with data messages in order to identify the person signing such data messages and confirm approval of signed data messages by such person.
6. **Chữ ký số**: Là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi (ký số) một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã bất đối xứng theo đó thông điệp dữ liệu được gửi đi được đảm bảo các tính chất sau:/**Public digital signature**: means a type of digital signature made by encryption of data messages (digital signature) using asymmetric cryptography in which data messages are sent in a manner as follows.
 - Tính toàn vẹn: Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu được đảm bảo không bị sửa đổi trong quá trình truyền nhận kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. /Integrity: integrity of contents of data messages is ensured without any alteration during transmission as from the time the above-mentioned change is made.
 - Tính chống chối bỏ (xác thực): Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa, do đó chỉ có người giữ khóa bí mật mới tạo ra được việc biến đổi nêu trên./Non-repudiation (authenticated): the above-mentioned encryption is made by a private key combined with a public key in a pair of keys. Consequently, only those keeping the private key are able to encrypt.
7. **Chứng từ được ký bằng chữ ký số**: Là chứng từ giao dịch được khách hàng lập theo đúng quy định của SHB nhưng được ký bằng chữ ký số thay cho hình thức ký, đóng dấu trực tiếp trên văn bản (Sau đây gọi tắt là Chứng từ ký số)/**Document signed with digital signature**: means a transaction document made by the Customer in compliance with SHB's regulations signed by public digital signature instead of handwritten signature and stamped seal (herein after referred to as document with digital signature).
8. **Giao dịch phi tài chính**: Là các giao dịch không làm thay đổi tình trạng tài chính của khách hàng tại SHB./**Non-financial transaction**: means a transaction which does not result in any change of financial status of the Customer at SHB.

9. **Giao dịch tài chính:** Là các giao dịch làm thay đổi tình trạng tài chính của khách hàng tại SHB./**Financial transaction:** means a transaction which results in any change of financial status of the Customer at SHB.
10. **Giao dịch nghi ngờ:** là các giao dịch chưa xác định được trạng thái cuối cùng (thành công/không thành công) tại thời điểm thực hiện giao dịch. **Suspicious transaction:** means a transaction whose final status cannot be identified (successful/unsuccessful) at the time the transaction is made.
11. **Hạn mức giao dịch:** Là số tiền tối đa mà khách hàng được phép thực hiện giao dịch./**Transfer limit:** means the maximum amount allowed in one transaction.
12. **Người đại diện hợp pháp của tổ chức:** Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức./**Legal representative/authorized person:** means the legal representative or the authorized person of an organization.
13. **Người sử dụng:** Là những cá nhân được quyền đăng nhập và sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến theo đăng ký của khách hàng./**User:** means individuals allowed to login and use the online banking services as registered by the Customer.
14. **Người dùng thuộc nhóm quyền khởi tạo giao dịch (sau đây gọi là User maker):** Là người sử dụng được phân quyền khởi tạo/xử lý giao dịch./**Maker level (hereinafter referred to as user maker):** means the person who creates/processing a transaction.
15. **Người dùng thuộc nhóm quyền Kiểm soát giao dịch (sau đây gọi là User checker):** Là người sử dụng được phân quyền xác nhận giao dịch do người khởi tạo giao dịch thực hiện./**Checker level (hereinafter referred to as User checker):** means the person who is allowed to confirm transactions created by user maker.
16. **Người dùng thuộc nhóm quyền Phê duyệt (sau đây gọi là User approver):** Là người đại diện hợp pháp của tổ chức được phép phê duyệt các giao dịch đã được nhóm quyền kiểm soát giao dịch xác nhận hoặc đã được người dùng nhóm quyền khởi tạo thực hiện tùy theo hình thức giao dịch mà tổ chức đăng ký với SHB. **Approver level (hereinafter referred to as User approver):** is the legal representative/authorized person of the organization to approve transactions that have been confirmed by User checker) or that have been made by User maker depending on the transaction form that the organization registered with SHB.
17. **Phương thức bảo mật:** Là phương thức xác thực khách hàng trong các giao dịch tài chính. Hiện tại Dịch vụ Ebank dành cho KHTC của SHB sử dụng phương thức bảo mật là Chữ ký số và Smart OTP./**Security method:** means the method used to verify customers in financial transactions. Presently, SHB online banking for Corporate (SHB'S ebank corporate) uses two security methods including public digital signature and Smart OTP.
18. **Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử:** Là tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật./**Organisation providing digital signature verification services:** means an organisation providing digital signature verification services in compliance with provisions of the laws.
19. **SHB Smart OTP:** một phần mềm được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính bảng), cho phép người dùng chủ động lấy mã xác thực giao dịch OTP cho các giao dịch tài chính trên ebank KHTC. Với mỗi giao dịch tài chính, người dùng sẽ truy cập ứng dụng SHB Smart OTP để lấy mã OTP/ hoặc lấy mã xác thực smart OTP trực tiếp qua tích hợp ứng dụng mobile app và xác thực giao dịch trước khi hoàn tất giao dịch ebank./**SHB Smart OTP:** means an application installed on mobile devices (mobile phones, tablets) to allow users to get OTP authentication code for financial transactions on SHB online banking for Corporate customers (SHB'S ebank corporate). Each financial transaction, at authenticated request, user will login SHB Smart OTP to get OTP/ or get Smart OTP via mobile app for authentication purposes before completion of a transaction.
20. **Ngày hiệu lực của giao dịch:** Là ngày khách hàng yêu cầu ngân hàng thực hiện xử lý giao dịch. Ngày hiệu lực có thể do người dùng nhóm quyền Khởi tạo (User maker) lựa chọn khi khởi tạo giao dịch hoặc là ngày người dùng nhóm quyền Phê duyệt thực hiện phê duyệt giao dịch (trong trường hợp

người duyệt thực hiện duyệt giao dịch sau ngày hiệu lực mà người dùng khởi tạo đã đưa chọn)./
Effective date: is the date that a customer requests bank to process a transaction. The effective may be selected by User maker when initiating the transaction or the date that User Approver approves the transaction (in case the User Approver approves transaction after the effective date selected by the User maker).

21. **Giao dịch mua bán ngoại tệ:** là giao dịch Khách hàng bán ngoại tệ, mua ngoại tệ giữa SHB và khách hàng, trong đó: **Foreign Exchange transaction includes Foreign Exchange sell, Foreign Exchange buy, in which:**

- Giao dịch bán ngoại tệ: là giao dịch Khách hàng bán ngoại tệ giao ngay cho SHB và nhận về VND/**Foreign currency sell means a spot transaction in which Client sells a certain amount in foreign currency to receive equivalent amount in VND.**
- Giao dịch mua ngoại tệ: là giao dịch Khách hàng mua ngoại tệ giao ngay với SHB và thanh toán bằng VND hoặc một loại ngoại tệ khác/ **Foreign exchange buy means a spot transaction in which Client pays in VND or foreign currency in exchange for a certain amount of other foreign currency.**

Điều 2. Phạm vi dịch vụ cung cấp/Article 2: Scope of service provision

1. SHB cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua việc truy cập trang web <https://ibanking.shb.com.vn/corp> hoặc ứng dụng di động được đăng tải chính thức trên các kho ứng dụng di động hoặc các hệ thống, nền tảng khác được SHB cung cấp trong từng thời kỳ; bao gồm các dịch vụ phi tài chính, dịch vụ tài chính. SHB provides ebanking service for customer/ authorised user of customer on <https://ibanking.shb.com.vn/corp> or the mobile application officially published on mobile application stores or other systems and platforms provided by SHB from time to time, including non-financial services, financial services.
2. Việc cung cấp từng hoặc tất cả các dịch vụ trên theo quy định của SHB trong từng thời kỳ./Provision of all or any of above services shall comply with regulations of SHB from time to time.
3. Khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ thông qua việc điền, ký và đóng dấu hợp lệ vào mẫu biểu **“Đề nghị đăng ký kèm hợp đồng sử dụng dịch vụ NHĐT dành cho KHTC”**, và/hoặc các mẫu biểu đăng ký/ hợp đồng/ thỏa thuận dịch vụ Ngân hàng điện tử dành cho KHTC do SHB cung cấp./Customers register and agree for services by filling, signing and validly sealing the "Registration form cum contract of Online banking service package " and/or documentation/contract/ agreement of Online banking service provided by SHB.
4. Việc đồng ý sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Khách hàng được hiểu là việc đồng ý với các loại hình dịch vụ đã đăng ký và toàn bộ các thông tin, hướng dẫn, quy định và điều kiện sử dụng dịch vụ mà SHB đang áp dụng đối với các loại dịch vụ đó tại thời điểm khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ cũng như các sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ do SHB cung cấp.

Điều 3. Hạn mức giao dịch tài chính/Article 3: Financial Transaction Limit

1. SHB sẽ từ chối các giao dịch vượt quá hạn mức giao dịch của khách hàng và người sử dụng./SHB will refuse transactions that exceed the transaction limit of customers and users.
2. Hạn mức theo khách hàng/Per-customer limit
 - a) Hạn mức theo khách hàng gồm hạn mức giao dịch/ lần theo khách hàng, hạn mức giao dịch/ngày theo khách hàng./Per-customer limit includes transaction limit per transaction, transaction limit per day.
 - b) SHB đăng ký dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng sẽ đăng ký hạn mức theo khách hàng./SHB shall register money transfer service for customers and register a limit for the customer.
3. Hạn mức theo người sử dụng/Per-user limit: Hạn mức theo người sử dụng là Hạn mức/giao dịch, do chủ tài khoản đã được phân quyền khai báo/ Per-user limit is Limit/transaction registered by the authorized account holder.
4. Đối với các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng 24/7: Hạn mức giao dịch tối đa là 499,999,999 VND/giao dịch. Hạn mức này có thể thay đổi theo quy định của SHB và đối tác từng thời kỳ./ For 24/7

interbank remittance, the maximum transaction amount is 499,999,999 VND/transaction, which may be changed according to regulations of SHB and its partners from time to time.

Điều 4. Thời hạn và hiệu lực của giao dịch/ Article 4: Time and Validity of transaction

1. Thời gian giao dịch/ Time of transaction

- Thời gian khách hàng truy cập vào Ngân hàng điện tử và tạo lập giao dịch: Khách hàng có thể thực hiện giao dịch vào mọi thời điểm./ Time to access and make a transaction by customer: Customer: User of customer might perform transactions at anytime.

- Thời gian SHB xử lý giao dịch: Các giao dịch được xử lý trong ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Pháp luật và SHB./ Time of processing transaction: In SHB's working time from Monday to Friday, accordance with laws and SHB's regulations.

- Giờ giao dịch đối với từng loại dịch vụ cung cấp trên dịch vụ Ngân hàng điện tử tuân thủ theo giờ quy định chung của SHB./ Time of processing transaction of each ebank's service: accordance with SHB's regulations.

2. Hiệu lực giao dịch/ Transaction's validity

- Giao dịch sẽ chỉ được chấp nhận khi được thực hiện bằng tên truy cập và mật khẩu của khách hàng và xác thực bằng phương thức xác thực theo đăng ký của khách hàng (đối với các giao dịch có yêu cầu phương thức xác thực). Hiệu lực của giao dịch được tính từ khi SHB chấp nhận và thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng. Transaction shall be accepted when customer logined ebank with user and password and authenticated by registered authentication (if request). Transaction shall be valid when SHB accepts and performs at the request of customer.

- Đối với giao dịch đòi hỏi phải có chứng từ gốc kèm theo theo quy định của Pháp luật, giao dịch trên Ngân hàng điện tử chỉ có hiệu lực khi SHB nhận được đầy đủ chứng từ gốc kèm theo của giao dịch nói trên. Trường hợp SHB chưa nhận được đầy đủ các chứng từ gốc theo quy định, SHB sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh do giao dịch bị chậm trễ.

Điều 5. Giao dịch mua bán ngoại tệ và/hoặc chuyển tiền quốc tế / Article 5: Foreign currency sell and/or international remittance

1. Khách hàng chỉ được phép thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ, thanh toán liên quan đến ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế theo mục đích hợp pháp tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, quy định quản lý ngoại hối và quy định của SHB từng thời kỳ./ Client shall perform foreign exchange transactions and international remittances in foreign currency only for legitimate purposes in compliance with laws on foreign exchange management, other related laws and SHB's internal regulations from time to time.

2. Khách hàng hiểu rằng tỷ giá có thể biến động trong quá trình Khách hàng thực hiện giao dịch và tỷ giá áp dụng cho giao dịch là tỷ giá được SHB chấp thuận thực hiện./ The Client understands that the exchange rate may fluctuate during the Client's transaction implementation and that the applicable exchange rate is the one approved by SHB.

3. Một giao dịch mua bán ngoại tệ được coi là có hiệu lực khi trạng thái giao dịch trên chương trình là "Hoàn tất". Trong trường hợp do lỗi của chương trình, công nghệ hay các nguyên nhân khác, giao dịch không ở trạng thái "Hoàn tất" nhưng SHB đã thực hiện hạch toán giao dịch thì giao dịch cũng được coi là có hiệu lực. Khi phát hiện lỗi chương trình, SHB (Chi nhánh được Khách hàng lựa chọn giao dịch) và Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho bên còn lại để 2 bên cùng phối hợp xử lý giao dịch./ A foreign exchange transaction shall be deemed valid when the transaction status on SHB ebank for corporate is "Completed". In the event that the transaction is not shown as "Completed", due to the errors of program or technology or other objective reasons, but SHB has accounted the transaction, such transaction shall be considered valid. When detecting the program error, either SHB (the branch chosen by the Client) or the Client shall notify the other Party for cooperation in handling the case.

4. Giao dịch mua bán ngoại tệ giữa SHB và Khách hàng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau/Foreign exchange transactions between SHB and the Client shall be terminated in the following cases:

- a. Khi một bên rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc giải thể theo quy định của pháp luật/When a Party is insolvent, bankrupt or dissolved according to the laws;
- b. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng mà một trong các bên không thể khắc phục dù đã nỗ lực áp dụng mọi biện pháp cần thiết/In the event of force majeure that a Party cannot find remedies despite having applied all necessary measures.
- c. Theo sự thỏa thuận bằng văn bản của SHB và Khách hàng/As agreed in written between the Bank and the Client;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật/Other cases as prescribed by Laws.

5. Trong trường hợp SHB phát hiện giao dịch nghi ngờ, SHB sẽ thông báo tới Khách hàng; Khách hàng có trách nhiệm bổ sung/giải trình thông tin và phối hợp cùng SHB để xử lý giao dịch. Trường hợp Khách hàng không có bổ sung/giải trình phù hợp, SHB có quyền từ chối tiếp nhận giao dịch. SHB được miễn trách nhiệm nếu việc xác minh tính hợp lệ, hợp pháp của giao dịch làm giao dịch bị trì hoãn hay phát sinh tổn thất cho Khách hàng./In the event that SHB detects a suspicious transaction, SHB shall notify the Client. The Client shall be responsible for explaining/supplementing information and coordinating with SHB to process the transaction. In case the Client neither supplements information/document nor gives reasonable explanation, SHB shall have the right to deny the transaction and be exempted from all liabilities if the verification of the transaction's validity and legality causes any delay or loss to the Client.

Điều 6. Hồ sơ giao dịch

1. Khách hàng phải đính kèm/cung cấp đầy đủ các chứng từ với những giao dịch cần cung cấp hồ sơ theo quy định của SHB trong từng thời kỳ và bổ sung các chứng từ còn thiếu (nếu có) trên cơ sở tuân thủ mọi quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./Client shall attach/provide documents for transactions that need to be provided documents according to the regulation of SHB from time to time , and supplement lacking documents (if any) in compliance with current regulations on foreign exchange management and other related laws of Vietnam.

2. Các hồ sơ do khách hàng gửi qua Ngân hàng điện tử dành cho KHTC của SHB được SHB sử dụng làm căn cứ xử lý giao dịch: chuyển tiền trong nước, thanh toán lương, chuyển tiền quốc tế đi, mua bán ngoại tệ hoặc các giao dịch khác theo quy định tại từng thời kỳ mà không cần xuất trình hay bồi hoàn chứng từ giấy trừ khi có yêu cầu của SHB nhằm mục đích kiểm tra đảm bảo tuân thủ của SHB và cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phân biệt theo mục đích chuyển tiền và/hoặc loại chứng từ nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:/ Documents sent by Client via SHB eBank for corporate shall be treated as the basis of transactions handling: domestic remittance, payroll payment, outward international remittance, foreign exchange transaction or other transaction with SHB's internal regulations from time to time without providing or supplementing physical documents, unless it is requested by SHB for compliance with SHB regulations and competent authorities, regardless of the purpose of remittance and/or type of document, if such documents meet all of the following requirements:

- a. Là bản sao điện tử định dạng PDF do khách hàng scan (quét) màu từ hồ sơ giao dịch bản giấy (bản chính/bản gốc/bản sao hợp lệ của các chứng từ, tài liệu), đảm bảo không bị chỉnh sửa, tẩy xóa hay các hành vi khác làm thay đổi sai lệch so với hồ sơ giao dịch bản giấy/Being color-scanned copies in PDF format of required documents (original/valid copy), guaranteed not to be altered, corrected, erased or other acts that change the required documents' content;

- b. Hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền, mua bán ngoại tệ của giao dịch nào phải được gửi kèm với giao dịch đó/Supporting documents showing the remittance/foreign exchange purpose shall be attached to the respective transaction dossier;

- c. Đảm bảo tính hợp pháp, hiệu lực của hồ sơ giao dịch theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của SHB/Ensure the legitimacy and validity of transaction documents in accordance with the current laws of Vietnam and SHB regulations.

3. Đối với trường hợp giao dịch chuyển tiền có phát sinh nghĩa vụ hoàn trả chứng từ của khách hàng (ví dụ: chuyển tiền quốc tế trước khi thông quan hàng hóa, hoàn tất dịch vụ...), khách hàng phải cam kết khi thực hiện giao dịch và có trách nhiệm hoàn trả chứng từ còn thiếu bằng cách xuất trình chứng từ theo quy định của SHB đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật và quy định của SHB./ For outward remittance under which the Client shall supplement transaction documents afterward (e.g. remittance prior to customs clearance/service completion, etc.), Client shall submit commitment on SHB ebank for corporate and take responsibility to supplement the lacking documents by presenting the documents to ensure integrity, legality and validity in accordance with the provisions of Laws and SHB regulations.

4. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính pháp lý, xác thực của Lệnh chuyển tiền, giao dịch mua bán ngoại tệ và hồ sơ cung cấp cho SHB, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi giao dịch SHB đã xử lý căn cứ vào các chứng từ scan và gửi kèm giao dịch qua Ngân hàng điện tử dành cho KHTC của SHB. Khách hàng thống nhất với SHB trong trường hợp có tranh chấp thì các hồ sơ, tài liệu do khách hàng cung cấp qua chương trình này là chứng cứ, cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có). SHB được miễn trách nếu phát sinh tranh chấp, rủi ro liên quan đến việc thực hiện theo Lệnh chuyển tiền, giao dịch mua bán ngoại tệ và hồ sơ do khách hàng cung cấp qua SHB eBank./Client shall be responsible for the legality and authenticity of Remittance Orders, foreign exchange transactions and documents provided to SHB, and for all transactions SHB has processed based on scanned and attached documents on SHB eBank for corporate. Client agrees with SHB that in the event of a dispute, documents provided by Client via SHB eBank for corporate shall be the evidence and basis for dispute resolution (if any). SHB is exempted from all liabilities related to disputes and risks arising from transaction implementation based on documents provided by Client via SHB eBank for corporate

Điều 7. Phí dịch vụ/Article 5: Service Charge

1. Phí dịch vụ thu từ khách hàng bao gồm/Service fees charged from customers include:

- Phí giao dịch: Đối với các dịch vụ có thu phí theo quy định tại biểu phí từng thời kỳ, phí dịch vụ được thu theo từng giao dịch tại thời điểm phát sinh giao dịch hoặc thu theo định kỳ căn cứ vào thỏa thuận giữa SHB và khách hàng. Các giao dịch chuyển tiền 24/7 chỉ áp dụng hình thức thu phí theo từng giao dịch, không áp dụng hình thức thu phí định kỳ./Transaction fee: For fee-based services as prescribed in the fee schedule from time to time, the service fee is collected for each transaction at the time of transaction or periodically based on the agreement between SHB and the Customer. Fee collection for 24/7 remittance shall be on the spot for each transaction only, no periodic collection applied.

- Các loại phí khác (nếu có) do SHB quy định theo từng thời kỳ./Other fees (if any) as prescribed by SHB from time to time.

2. Mức phí dịch vụ theo quy định tại biểu phí của SHB từng thời kỳ./Service fees as prescribed in SHB's fee schedule from time to time.

3. SHB sẽ thu phí từ tài khoản đã đăng ký thu phí dịch vụ. Trường hợp tại thời điểm thu phí, nếu tài khoản này không đủ số dư thì SHB có quyền trích Nợ từ tài khoản khác của khách hàng tại SHB hoặc yêu cầu khách hàng thanh toán cho SHB bằng các hình thức khác. Khách hàng cam kết sẽ thanh toán đầy đủ các loại phí dịch vụ liên quan cho SHB trong phạm vi thời hạn được yêu cầu./ SHB shall collect from the registered fee collection account. In case at the date of collecting periodic fee, the account balance is insufficient, SHB shall have the right to debit to other accounts of the customer opened at SHB or request the customer to make payment to SHB by other manners. The customer commits that it shall make full payment of all of service fees payable to SHB within the required time.

Điều 8. Mật khẩu và chữ ký điện tử/Article 6: Password and digital signature

1. Mật khẩu do SHB cung cấp để định danh khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng phải thay đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên sử dụng. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng phải thay đổi mật khẩu định kỳ theo quy định của SHB./Password is provided by SHB to verify the Customer when using eBank. The Customer must change password on their first time of use. While using the service, the Customer must change password regularly in compliance with SHB regulations.

2. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu, chữ ký điện tử và các yếu tố định danh khác. Để bảo mật thông tin, người sử dụng không được ghi chép ở bất cứ nơi nào, không được tiết lộ cho bất kỳ người nào. Không đặt tùy chọn của trình duyệt web cho phép lưu lại tên và mật khẩu người dùng. Thoát khỏi hệ thống khi không sử dụng. Thận trọng, hạn chế sử dụng máy tính công cộng, mạng không dây công cộng để truy cập vào chương trình./The Customer shall be responsible for keeping user names, passwords, digital signatures and other identification information confidential. In order to keep information confidential, users must not record them in any document nor disclose to anyone. User names and passwords must not be saved in any web browsers. Accounts must be logged out after use. Use of public computers and Wi-Fi networks to log in program should be used with caution or in a restricted manner.

3. Người sử dụng thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho SHB khi phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép chương trình; hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ. Đồng thời khách hàng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác trước khi thông báo cho SHB./Users shall immediately inform SHB of any detection or suspicion of unauthorised access or password reveal. At the same time, the Customer shall be responsible for damages, losses and other risks occurred before sending notice to SHB.

Điều 9. Đăng ký bổ sung dịch vụ/Article 7: Additional service registration

Các bên đồng ý rằng/All parties agree that:

1. Khi SHB bổ sung dịch vụ trên kênh Ngân hàng điện tử, Khách hàng không cần phải ký lại Đề nghị đăng ký kèm hợp đồng sử dụng dịch vụ NHĐT và SHB sẽ có thông báo đến khách hàng bằng các hình thức phù hợp. /When SHB adds services on SHB's ebank for corporate, customer do not need to re-sign the Registration form cum contract of Online banking service package and SHB shall notify to customers in appropriate channels.

2. Bản điều khoản điều kiện, các phụ lục đính kèm Đề nghị đăng ký kèm hợp đồng sử dụng dịch vụ NHĐT sẽ được bổ sung và có thể được điều chỉnh theo quy định của SHB và pháp luật trong từng thời kỳ. Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung điều khoản điều kiện, các phụ lục kèm theo được đăng tải trên website SHB. Appendices attached to the Registration cum contract for using e-banking services on SHB eBank shall be amended and altered as required by the laws and SHB's internal regulations from time to time. Client undertakes to have read and understood all content of the Appendices published on SHB Website..

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ các bên/Article 8: Rights and obligations of the parties

1. Nghĩa vụ chung/General obligations

Mỗi Bên cam kết, trong quá trình thực hiện Đề nghị đăng ký kèm hợp đồng sử dụng dịch vụ NHĐT và các Phụ lục kèm theo (nếu có) (sau đây gọi là Hợp đồng), sẽ giữ bí mật các thông tin do Bên kia cung cấp (gồm cả các chương trình phần mềm, tài liệu sử dụng và các thông tin khác liên quan đến chương trình) và chỉ được cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi được sự đồng ý của Bên còn lại hay theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./During performance of Registration form cum contract of Online banking service package and attached annexes (if any) (hereinafter referred as Contract), each Party shall undertake to keep information provided by the other Party confidential (including software programmes, used materials and other relevant information) and shall only disclose such information to a third party with consent of the other party or as requested by competent authorities in compliance with the laws

2. Quyền và nghĩa vụ SHB/Rights and obligations of SHB

2.1. Quyền của SHB/Rights of SHB

2.1.1. Được thu phí dịch vụ theo quy định tại Đề nghị kèm Hợp đồng này;/Collect service fees in accordance with this Registration Form cum Service Contract;

2.1.2. Trích Nợ tài khoản để thực hiện các giao dịch của khách hàng; để thu các khoản phí liên quan theo biểu phí được SHB quy định trong từng thời kỳ; để bồi hoàn các khoản SHB ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản của khách hàng (nếu có);/Debit the Customer's accounts for transaction performance; collect relevant fees as decided by SHB from time to time; reimburse amounts wrongfully credited into the Customer's accounts (if any);

2.1.3. Ghi nợ hoặc phong tỏa số tiền tranh chấp và các khoản phí phát sinh khi tranh chấp được đưa ra các cơ quan có thẩm quyền giải quyết;/Debit or freeze disputed amounts and relevant fees until disputes are settled by competent authorities;

2.1.4. Từ chối thực hiện giao dịch mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm và/hoặc tổn thất, chi phí phát sinh nếu giao dịch của khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Khách hàng không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng và/hoặc (ii) Hồ sơ, chứng từ giao dịch có sai sót, không đáp ứng đầy đủ theo quy định của SHB và/hoặc (iii) Giao dịch không thuộc quy định tại Hợp đồng này hoặc (iv) SHB nghi ngờ có sai phạm, nghi vấn liên quan đến tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ và chữ ký số trên chứng từ./ Deny performing the transaction, without being responsible for any losses and relevant fees, if occurring one of the following events: (i) Transaction does not strictly comply with provisions of the Contract and/or (ii) If there is any mistake in documents and/or (iii) Such transaction is not subject to this Contract and/or (iv) If there is any suspicion of SHB on the legality and validity of documents and digital signatures on such documents.

2.1.5. SHB có quyền lựa chọn sử dụng dịch vụ của Bên thứ ba để thực hiện Lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Người chuyển tiền/SHB is authorized to choose to use a third-party service to execute a Money Transfer Order at the request of the Remitter.

2.1.6. SHB và/hoặc Bên thứ ba trong giao dịch chuyển tiền có thể trì hoãn, giữ lại hoặc từ chối thực hiện giao dịch mà không chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu SHB và/hoặc Bên thứ ba có cơ sở nghi ngờ rằng: (i) Giao dịch có thể vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế; và/hoặc (ii) Giao dịch có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố...; (iii) Người chuyển tiền vi phạm cam kết bổ sung các chứng từ hợp lệ còn thiếu của các giao dịch đã thực hiện theo quy định của SHB/SHB and/or third parties might delay, retain or deny performing money transfer transaction without any responsibility if there is reasonable ground to believe that (i) the transaction might violate provisions of Vietnamese laws, international law and practice; and/or (ii) the transaction relates to money laundering or terrorist financing, (iii) Remitter breaches his/her/its commitment to provide additional supporting documents after transaction completion.

2.1.7. SHB được phép cung cấp thông tin liên quan đến Người chuyển tiền và giao dịch chuyển tiền bao gồm nhưng không giới hạn: Họ tên; thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động/đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ; Mã số thuế; ... theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc của nước mà Bên thứ ba/Ngân hàng người hưởng mang quốc tịch./SHB is allowed to provide information relating to persons requesting money transfer and details of money transfer including but not limited to name, details of ID, passport, business registration/operation registration/corporate registration, address, tax code, etc., as requested by Vietnamese authorities or/and the country granting nationality for the Third Party/Beneficiary's Bank.

2.1.8. SHB được quyền tạm ngừng/tạm khóa việc sử dụng, kết nối dịch vụ của Khách hàng trong khoảng thời hạn mà SHB thấy cần thiết mà không cần sự đồng ý hay thông báo trước tới Khách hàng. SHB sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo thời gian tạm ngừng thông qua website của SHB hoặc các hình thức thông báo khác trong các trường hợp sau:/SHB shall have the right to suspend/temporarily block the Client's use of the services for a period that SHB considers necessary without prior consent or notice to Client. SHB will make reasonable efforts to notify the Client of suspension period via SHB's website or other forms of notification in the following cases:

(i) Người sử dụng đăng nhập không thành công quá số lần quy định của SHB từng thời kỳ/ User reaches the maximum failed login attempts allowed by SHB regulations from time to time;

(ii) Người sử dụng có giấy tờ tùy thân hoặc thời hạn phụ trách chức vụ đã khai báo với SHB hết hiệu lực/ Client Users' identity documents or terms in charge which was previously declared to SHB are expired.

(iii) Có vi phạm của khách hàng hoặc các đơn vị liên quan liên quan đối với SHB/There is a breach by Client or a related unit to SHB;

(iv) Các đơn vị liên quan chấm dứt dịch vụ, giao dịch đối với Khách hàng hoặc SHB/ Các đơn vị liên quan không còn hợp tác trong triển khai dịch vụ/The related unit stops providing services and/or making transactions with Client, or The related unit stop cooperating in service performance;

(v) Xảy ra sự can thiệp trái pháp luật hay bất kỳ sự kiện nào khác gây gián đoạn hệ thống không do lỗi của SHB/There is an illegal interference or any other event that causes interruption in service provision not due to SHB's fault.

(vi) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định/chính sách nội bộ của SHB trong từng thời kỳ/Other events in compliance with the laws and internal regulations of SHB from time to time.

2.1.9. Trường hợp tạm ngừng dịch vụ phục vụ mục đích bảo trì, nâng cấp hệ thống của SHB hoặc các đơn vị liên quan, SHB sẽ thông báo trước cho khách hàng qua một trong các hình thức: công bố kế hoạch bảo trì trên website và/hoặc gửi email và/hoặc gửi tin nhắn.../Where the service is suspended for maintaining and upgrading the program of SHB or related units, SHB shall notify Client in advance via one of the following methods: announcement of maintenance plan on website and/or sending email and/or messages, etc.

2.1.10. SHB được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với việc thực hiện các giao dịch của Khách hàng khi:/SHB shall be exempted from any responsibility in performing transactions of the Customer as follows:

(i) SHB sử dụng các thông tin và tài liệu mà KH đã gửi qua tên đăng nhập đã đăng ký trên hệ thống Ngân hàng điện tử để SHB thực hiện giao dịch cho khách hàng nếu nội dung các chứng từ đó không chính xác, bị giả mạo hoặc được thực hiện không đúng thẩm quyền;

(ii) Liên quan đến các tranh chấp trong nội bộ Khách hàng hoặc giữa Khách hàng với bên thứ ba có liên quan đến việc SHB thực hiện các giao dịch qua chứng từ được ký bằng chữ ký số của Khách hàng./There are internal disputes or disputes between the Customer with a third party relating to performance of transactions involving documents with digital signatures of the Customer.

(iii) Khách hàng cung cấp thông tin, chỉ dẫn sai và/hoặc không phù hợp trên chứng từ dẫn tới sự chậm trễ, hạch toán sai trong việc thực hiện giao dịch./The Customer provides incorrect information and/or inappropriate instruction which results in delay and incorrect processing of the transaction.

(iv) Chứng từ có hiệu lực trong ngày làm việc SHB, được Khách hàng chuyển đúng thời gian quy định cùng ngày hiệu lực nhưng SHB không thể thực hiện được giao dịch trong các trường hợp bất khả kháng (như hết giờ nhận lệnh thanh toán của các kênh thanh toán, hệ thống thanh toán bị hỏng...) và/hoặc sự kiện bất khả kháng./Documents valid during working days of SHB and timely transferred on the same days but are not processed by SHB due to force major (for example, time for receiving payment orders of payment channels is over, the payment system does not work, etc.) and/or force majeure events.

(v) Nội dung trên chứng từ được xác thực trước khi gửi đến SHB đã bị sửa chữa theo cách thức mà SHB với cách nhận biết thông thường không thể phát hiện được./Details of authenticated documents are amended before sending to SHB and it is impossible for SHB to be aware of such amendment in a reasonable manner.

(vi) Phương thức xác thực mà KH đã đăng ký với SHB bị lợi dụng, phương thức bảo mật bị lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép./Authentication method is adversely affected, security methods are exposed, stolen or used without permission

(vii) Do lỗi của Khách hàng hoặc của đơn vị cung cấp hệ thống/phần mềm quản lý nội bộ doanh nghiệp của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan hệ thống kết nối, đường truyền gây ra và các sai sót do tiêu chuẩn kỹ thuật gây nên sự hiểu lầm hay nhận định sai về giao dịch giữa các bên./Due to the fault of Client or its internal management system/software service provider, including but not limited to issues related to the connection system, transmission and technical standards that cause misunderstandings or misjudgments about the transactions between the parties.

(viii) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việt Nam./Other cases as prescribed by Vietnamese law.

2.1.11. SHB được miễn trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng khiếu nại dịch vụ sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch./SHB shall be exempted from any responsibility in case Customer

2.1.12. Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi SHB phát hiện hồ sơ, tài liệu bị giả mạo và/hoặc Khách hàng hàng từ chối cung cấp hồ sơ theo quy định tại Hợp đồng này./The contract may be unilaterally terminated

if SHB detects falsified documents and/or the Customer denies to provide documents required in this Contract.

2.1.13. Từ chối nhận, lập Biên bản tạm giữ hồ sơ Khách hàng cung cấp/hoàn trả khi có sự khác biệt giữa hồ sơ hoàn trả và Hồ sơ scan/bản chụp hồ sơ Ngân hàng đã được nhận. Trong trường hợp này, Hồ sơ scan/ bản chụp hồ sơ là hồ sơ duy nhất có giá trị pháp lý trong giao dịch giữa các Bên cho đến khi Khách hàng cung cấp/hoàn trả được đầy đủ Hồ sơ gốc hợp pháp, hợp lệ, khớp đúng với Hồ sơ scan/bản chụp hồ sơ khách hàng đã cung cấp./Refuse to receive, make a record of temporary seizure of documents provided/refunded by the Customer when there is a discrepancy between the refund documents and the Bank scan /copy documents that have been received. In this case, the scan/copy record is the only document that is legally valid in the transactions between the Parties until the Customer provides /refunds all legal, valid original documents, in accordance with Scanning/coping record.

2.1.14. Định kỳ hoặc đột xuất SHB có quyền yêu cầu Khách hàng xuất trình hồ sơ bản giấy để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ giao dịch đã được gửi đến SHB qua chương trình Ngân hàng điện tử dành cho KHTC nhằm mục đích kiểm soát tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, quản lý và sử dụng tài khoản, quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của pháp luật Việt Nam, tuân thủ chính sách cấm vận của UN, Mỹ, EU hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./SHB shall has the right to request the Client periodically or irregularly to provide physical documents to reconcile with the transaction documents submitted via SHB ebank for corporate to ensure the compliance with provisions on foreign exchange management, account management and use; regulations on anti-corruption and anti-terrorist financing, anti-financing the proliferation of weapons of mass destruction of Vietnam's laws, policy of banning transport of the UN, the US, the EU, or at the request of a competent authority.

2.1.15. Được quyền sửa đổi, bổ sung dịch vụ Ebank và Bản Điều khoản và điều kiện này khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thông báo tới khách hàng bằng các hình thức thông báo theo quy định của SHB. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ Ebank kể từ thời điểm có hiệu lực sửa đổi, bổ sung theo Thông báo của SHB có nghĩa là KH hoàn toàn chấp nhận các sửa đổi, bổ sung đó./ Have the right to amend and supplement Ebank's services and these Terms and Conditions when necessary or at the request of a competent State agency and SHB shall notify to customers in appropriate channels. If the customer continues to use Ebank's services from the effective time of amendments and supplements according to SHB's Notice, it shall be deemed that the customer fully accepts such amendments and supplements.

2.1.16. Các quyền khác theo quy định tại Thỏa thuận này và quy định của Pháp luật./Other rights provided in this agreement and the provisions of laws.

2.2 Nghĩa vụ của SHB/Obligations of SHB

2.2.1. SHB có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu kịp thời, chính xác theo đúng thỏa thuận với Khách hàng, có thông báo cho Khách hàng về việc không thực hiện giao dịch do chứng từ có sai sót hoặc SHB nghi ngờ có sai phạm, nghi ngờ liên quan đến tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ và chữ ký số trên chứng từ mà Khách hàng cung cấp./Be responsible for timely and properly performing requests agreed with the Customer, informing the Customer of transaction denial due to incorrect documents or in case SHB has any doubt on the legality and validity of documents and digital signatures on documents provided by the Customer.

2.2.2. Cung cấp thông tin cho khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Bên thứ ba theo quy định pháp luật;/Provide information to the Customer, competent authorities, third parties as required by the laws;

2.2.3. Khóa, tạm ngừng, kích hoạt lại hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;/Lock, suspend, re-activate or terminate service use as requested by the Customer or by competent authorities;

2.2.4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình cho khách hàng;/Provide the Customer with user guide;

2.2.5. Bảo mật các thông tin liên quan đến khách hàng, tài khoản và giao dịch theo quy định của pháp luật;/Keep information relating to the Customer, accounts and transactions confidential in compliance with provisions of the laws;

2.2.6. Cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, đúng cam kết theo Hợp đồng này./Provide services with quality in compliance with this Contract.

2.2.7. Cam kết tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này hoặc các thỏa thuận bổ sung (nếu có)./Undertake to comply with provisions of this Contract or additional agreements (if any).

3. Quyền và nghĩa vụ Khách hàng/Rights and obligations of the Customer

3.1 Quyền của Khách hàng/Rights of the Customer

3.1.1. Được yêu cầu SHB hướng dẫn, cung cấp các thông tin, tiêu chuẩn, tài liệu liên quan đến việc triển khai dịch vụ/Request SHB to instruct, provide information, standards, and documents relating to service deployment.

3.1.2. Truy cập SHB ebank để tra cứu, vấn tin và thực hiện, phê duyệt các giao dịch theo các dịch vụ đã đăng ký trên các tài khoản đã đăng ký/Get access to SHB ebank for corporate for account inquiry, creation, approval of transactions using registered services on registered accounts;

3.1.3. Người dùng được yêu cầu cấp lại mật khẩu trên giao diện eBank, mật khẩu cấp lại được gửi cho người dùng qua địa chỉ email hoặc số điện thoại đã đăng ký với Ngân hàng./The user can re-issue password on eBank's interface, the re-issue password is sent to the user via the email address or phone number registered with the Bank.

3.1.4. Khiếu nại, yêu cầu tra soát nếu có sai sót, vi phạm hoặc có giao dịch nghi ngờ phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật và SHB. Khách hàng có thể thông báo đến tổng đài chăm sóc khách hàng của SHB (có ghi âm) hoặc lập đề nghị tra soát, khiếu nại bằng văn bản gửi cho SHB trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch. Đối với các tra soát, khiếu nại cần cần lưu chứng từ làm cơ sở xử lý (như điều chỉnh thông tin giao dịch, yêu cầu hoàn tiền...) được thực hiện qua tổng đài chăm sóc khách hàng khách hàng cần bổ sung đề nghị tra soát, khiếu nại trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu. Thời gian xử lý tra soát, khiếu nại được tính từ thời gian SHB nhận được đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng. Trường hợp khách hàng ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân khác thực hiện tra soát, khiếu nại, khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật và SHB về ủy quyền. Quá thời hạn trên, SHB sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết. Trường hợp khiếu nại của khách hàng không liên quan đến lỗi của SHB, khách hàng sẽ phải chịu phí phát sinh từ việc xử lý khiếu nại theo quy định của SHB (nếu có)/ Complaints on errors, violations or suspicious transaction arising during the use of the service in accordance with the laws and SHB regulation. Such complaints shall be make by calling to SHB's hotline number and/or in writing then send to SHB within 30 working days from the transaction's date. The complaint was raise by hotline and need to supply the writing complaint (i.g adjust transation information, refund request..), client shall supplement transaction documents afterward within 03 working days from the complaint date...SHB shall not deal with any complaint received after the above-mentioned deadline. If complaints by the Customer do not relate to SHB's faults, the Customer shall incur all costs arising from settlement of complaints in line with SHB regulations;

3.1.5. Được SHB thông báo kịp thời cho cán bộ đầu mối của Khách hàng về việc không thực hiện được giao dịch trong trường hợp bất khả kháng hoặc do chữ ký số không hợp lệ/ hết hiệu lực hoặc do chứng từ có sai sót./Staffs of the Customer responsible for implementing this Contract shall be timely informed by SHB in case of force major or invalid digital signatures or errors in documents.

3.1.6. Khách hàng có thể đề nghị SHB bổ sung thêm, thay đổi một hoặc một số dịch vụ được quy định tại Hợp đồng này./The Customer might request SHB to provide additional services or change one or several services mentioned in this Contract.

3.2. Nghĩa vụ của Khách hàng/Obligations of the Customer

3.2.1. Tuân thủ các quy định của SHB và pháp luật về mở, sử dụng, quản lý tài khoản, về giao dịch thương mại điện tử, pháp luật về quản lý ngoại hối và các quy định khác liên quan đến giao dịch do Khách hàng thực hiện. /Comply with internal SHB regulations and the provisions of laws on account opening, use and management, e-commercial transaction, foreign exchange management and other regualtions relating to transactions performed by the Client.

3.2.2. Tuân thủ các yêu cầu của SHB, các hướng dẫn, khuyến cáo của đơn vị cung cấp hệ thống/phần mềm quản lý nội bộ doanh nghiệp (nếu có) trong việc bảo mật user, mật khẩu, các công cụ xác thực giao dịch, đồng thời quản lý, kiểm soát Thông Tin Mật trong toàn bộ quá trình phát triển, xây dựng kết nối

(nếu có) và quá trình thực hiện giao dịch, chỉ giao dịch trên các địa chỉ website và ứng dụng hợp lệ do SHB công bố và thông báo ngay cho SHB nếu nghi ngờ có sự giả mạo đối với địa chỉ website và ứng dụng ngân hàng điện tử của SHB./Comply with SHB's requirements and the internal management system/software provider's instructions (if any) on confidentiality of user, password, transaction validation tools; Manage and protect confidential information during the process of building and developing the connection (if any) as well as of making transactions; Make transactions solely on websites and e-banking application published by SHB and notify SHB immediately upon suspicion of any fake websites and application;

3.2.3. Chịu mọi trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ. SHB được miễn trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của khách hàng bị rủi ro do lỗi bảo mật thông tin tài khoản, bị giả mạo, bị lợi dụng, bị hack, đăng nhập bất hợp pháp, bị thực hiện bởi người không có thẩm quyền và hoặc các hoạt động khác không do lỗi/ngoài tầm kiểm soát của SHB./ Take all responsibility and risks related to the security of service login account information. SHB is exempted from liability in case the customer's account is at risk due to account information security error, being forged, taken advantage of, hacked, illegally logged in, made by an unauthorized person and/or other activities not due to the fault/out of SHB 's control.

3.2.4. Thông báo kịp thời cho SHB và/hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vấn đề liên quan trong các trường hợp dưới đây: (i) Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ trái phép; (ii) Nghi ngờ mật khẩu bị lộ; (iii) Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất; (iv)) Phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn...trên chứng từ đã gửi; (v) Phát hiện bất kỳ vấn đề bất thường nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng/Timely notify SHB and/or Competent Authority to handle related issues in the following cases: (i) Suspicion or detection of illegal access to the services; (ii) Suspicion of password leak; (iii)Missing or loss of security device; (iv) Detecting any mistake, error... on sent documents; (v) Detecting any anomaly or operational/technical problems related to the Client's safety on service use;

3.2.5. Thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng hạn cho SHB; đồng ý cho SHB trích Nợ tài khoản để thanh toán giá trị các giao dịch, các loại phí liên quan đến giao dịch và phí sử dụng dịch vụ, phí giải quyết tranh chấp theo quy định của SHB và pháp luật;/Fully and timely pay service charges to SHB; agree for SHB to debit accounts to pay for transaction value and fees relating to transaction, service using fees, dispute resolution fees in compliance with SHB regulations and provisions of the laws;

3.2.6. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, chứng từ, văn bản cần thiết theo yêu cầu của SHB/cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đăng ký và trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng qua SHB eBank;/Provide full and accurate information, documents, dossiers as requested by SHB/competent authorities during registration and use of banking services on SHB ebank;

3.2.7. Cam kết nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của tất cả các chứng từ đã gửi qua SHB eBank ngay khi nhận được yêu cầu của SHB và theo quy định của pháp luật và đồng ý rằng nếu SHB không nhận được bản gốc của bất kì chứng từ nào theo yêu cầu thì SHB có quyền chấm dứt việc cung cấp bất kì dịch vụ nào cho các giao dịch tiếp theo mà không cần báo trước và sẽ không bị khiếu nại, khiếu kiện vì bất kì lý do nào/ Undertake to provide original or authenticated copies of all documents provided via SHB eBank upon SHB's request in compliance with the laws and hereby agrees that, if the Client fails to fulfill such request, SHB shall have the right to terminate the services without any prior notice and shall be exempted from any claim for any reason.

3.2.8. Cam kết và chấp nhận vô điều kiện, không hủy ngang chứng từ gửi đến SHB với phương thức xác thực và nội dung hợp lệ, hợp pháp để thực hiện giao dịch, từ bỏ quyền khiếu nại bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc thực hiện giao dịch. Trường hợp có tranh chấp thì các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp qua chương trình này là chứng cứ, cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có). SHB được miễn trách nhiệm nếu phát sinh tranh chấp, rủi ro từ việc thực hiện theo hồ sơ do Khách hàng cung cấp./Undertake and accept unconditionally and irrevocably documents sent to SHB with valid authentication method and details, waive any rights to make complaints on any issue relating to transactions. In case of any dispute, documents provided by the Client via the program shall be evidence and basis for dispute settlement (if any). SHB shall be exempted from any responsibility if there are any disputes or risks arising from the implementation based on documents provided by the Client.

3.2.9. Khách hàng cam kết sẽ bồi thường và miễn trừ trách nhiệm cho SHB tại mọi thời điểm đối với mọi hành động, khiếu kiện, khiếu nại, mất mát, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí và phí tổn pháp lý) mà SHB phải gánh chịu dù là phát sinh trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến việc SHB chấp nhận và thực hiện các chứng từ do Khách hàng cung cấp./Client undertakes to compensate and keep SHB exempted from any responsibility at any time in regard to any act, claim, loss, fee and expenses (including legal expenses) incurred directly or indirectly by SHB for the acceptance and performance of the transactions based on documents provided by the Client.

3.2.10. Khách hàng đồng ý cung cấp chính xác, đầy đủ và cập nhật các thông tin về Người sử dụng theo yêu cầu của SHB phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ. Khách hàng cam kết sẽ sử dụng các biện pháp quản lý nội bộ để đảm bảo rằng người sử dụng sẽ đảm bảo bí mật thông tin tài khoản, thông tin giao dịch, phương thức xác thực, thực hiện các giao dịch đúng theo nhu cầu của khách hàng và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật/Agree to provide accurate, entire and updated information of users as requested by SHB for service provision. Undertakes to apply internal control measures to ensure that users keep information relating to accounts and transactions confidential, performing transactions as requested by the Customer and complying with provisions of the laws.

3.2.11. Cam kết các giao dịch được phê duyệt từ SHB Ebank bởi người sử dụng được phân quyền tương ứng theo đăng ký của khách hàng đã được SHB xác nhận sẽ ràng buộc trách nhiệm của khách hàng, bất kể người phê duyệt giao dịch là Người đại diện theo pháp luật hay Người được Khách hàng ủy quyền./The Customer undertakes that transactions approved on SHB internet banking by registered users as authorised by the Customer and verified by SHB shall be binding to the Customer regardless such transactions are approved by the legal representative or any person authorised by the legal representative.

3.2.12. Cam kết hoàn trả cho SHB các khoản ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản của khách hàng và/hoặc các khoản tiền tranh chấp và các khoản phí phát sinh khi tranh chấp được các cơ quan có thẩm quyền xử khách hàng thua kiện (nếu có);

3.2.13. Chủ động khắc phục các lỗi, sự cố và gián đoạn liên quan đến hệ thống phần mềm, đường truyền kỹ thuật được hai bên xác định không phải do lỗi của SHB/ Proactively fix the errors, problems and interruptions relating to software systems and technical transmission which are not due to SHB's fault as agreed by both Parties.

3.2.14. Khách hàng cam kết sử dụng ngoại tệ mua được từ SHB đúng mục đích, tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan khác./ Undertake to use the foreign currency bought from SHB for legitimate purposes in compliance with the laws on foreign exchange management, anti- money laundering and other related laws.

3.2.15. Khách hàng đồng ý cho SHB tự động hạch toán giao dịch mua bán ngoại tệ giữa Khách hàng và SHB căn cứ trên thông tin giao dịch Khách hàng gửi tới SHB và được SHB chấp thuận thực hiện qua chương trình SHB eBank tại ngày giao dịch/ Allow SHB to automatically account the foreign exchange transactions between the Client and SHB based on information provided by Client and accepted by SHB via SHB eBank at the date of transaction. .

3.2.16. Đảm bảo các cá nhân liên quan đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại SHB đồng ý, không hủy ngang việc: (i) để SHB và/hoặc Bên thứ ba được xử lý dữ liệu của các cá nhân đó cho mục đích sử dụng và quản lý tài khoản và/hoặc phát triển khách hàng/hệ thống của SHB và/hoặc để thực hiện nghĩa vụ của cá nhân và/ hoặc của Khách hàng đối với SHB (nếu có) hoặc cho mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của SHB và quy định của pháp luật; (ii) Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân: do SHB và/hoặc Bên thứ ba quyết định trong từng thời kỳ phù hợp với quy định pháp luật; (iii) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ do SHB và/hoặc Bên thứ ba quyết định phù hợp với quy định pháp luật; (iv) SHB được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan khi thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp, xử lý dữ liệu cá nhân sẽ do Khách hàng và cá nhân đó tự giải quyết.

3.2.17. Cam kết tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này, các thỏa thuận bổ sung khác (nếu có) và quy định pháp luật Việt Nam/Undertake to comply with the terms and conditions of this Contract and any other additional agreement (if any) and the laws of Vietnam.

Điều 11. Sự kiện bất khả kháng/Article 9: Force majeure

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa, dự kiến của Bên rơi vào tình trạng bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn: sét đánh, hoả hoạn, lũ lụt, bão, thiên tai; bãi công,

nổi loạn, rối loạn, đảo chính, đình công, chiến tranh, tai nạn và các trường hợp tương tự; hoặc do bên thứ ba không tham gia hợp đồng gây nên (sự cố về điện, viễn thông); hoặc do nguyên nhân gây nên bởi luật pháp, tuyên bố hay quyết định của Cơ quan có thẩm quyền./Force majeure events are events occurring out of control, prevention and expectation of the affected Party including but not limited to: lightning, fire, flooding, storm, natural disasters; demonstration, riot, disorder, coup, strike (not including labor dispute), war, accident and similar events; or caused by a third party who is not subject to the Contract (electricity, telecommunication incidents); or events caused by requirements of the laws, declarations or decisions of competent authorities.

2. Bất kỳ Bên nào sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ toàn bộ hay một phần các nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng gây ra./Either Party shall bear no legal responsibility for not performing, not performing fully or only performing part of agreements under this Contract due to force majeure events.

3. Ngay khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng, Bên chịu thiệt hại/ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải có trách nhiệm thông báo cho bên còn lại để các bên cùng thảo luận biện pháp tháo gỡ, xử lý hoặc có biện pháp ngăn chặn, giảm bớt thiệt hại./In case of any force majeure event, the affected/damaged Party must immediately inform the other Party in order to discuss and find solutions or take preventive measures to reduce damage.

Điều 12. Luật điều chỉnh và cơ chế giải quyết tranh chấp/Article 10: Governing law and dispute resolution

1. Hợp đồng này được điều chỉnh, giải thích và thực thi tuân thủ theo pháp luật Việt Nam./This Contract is governed, interpreted and construed in compliance with Vietnamese laws.

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng thương lượng mà tranh chấp vẫn không giải quyết được thì các Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam./All disputes arising during performance of this Contract shall be first settled through negotiation and mediation. If disputes are not settled within thirty (30) days as from the date of requesting settlement of such disputes through negotiation and mediation, the Parties shall be entitled to file the cases to competent courts in compliance with provisions of Vietnamese laws.

3. Bản tiếng nước ngoài của Hợp đồng này và tại giao diện của chương trình SHB ebank được chuẩn bị như là một bản dịch của bản tiếng Việt, bất kỳ sự khác biệt nội dung nào giữa hai bản sẽ được coi là lỗi dịch thuật và bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng./Version in any language other than Vietnamese of this contract and at the interface of the SHB ebank program shall only be treated as a translation. Any discrepancy between such version and Vietnamese version shall be deemed mistranslation, and Vietnamese version shall prevail.